Algemene voorwaarden BS4Gardens

Voorlopige versie, nog niet bevestigd door BS4Gardens. Versie 2026-11-11 (voorlopig, v3).

Versie 2026-11-11 (voorlopig, v3)

Dit is een voorlopige tekst. De definitieve versie volgt; de versie die u bij uw offerte of opdrachtbevestiging ontvangt, is de versie die voor uw opdracht geldt.

BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze, ondernemingsnummer en btw BE 1043.253.212, RPR Gent, afdeling Gent, IBAN BE13 7330 7814 4139, contact: https://bs4gardens.github.io/contact/, https://bs4gardens.github.io

In deze publieke versie staat ons e-mailadres niet; je vindt het op je offerte en op https://bs4gardens.github.io/contact/.

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachten, werken, leveringen en facturen van BS4Gardens, met of zonder offerte. Bepalingen die enkel voor consumenten of enkel voor professionele klanten gelden, zijn als dusdanig aangeduid.

Deel I – Algemeen

Artikel 1 – Toepassing en definities

1.1 BS4Gardens: de besloten vennootschap BS4Gardens, met zetel te Ploegstraat 8, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 1043.253.212.

1.2 Klant: iedere persoon die een offerte vraagt of ontvangt, of een opdracht geeft aan BS4Gardens.

1.3 Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Professionele klant: iedere klant die geen consument is, zoals een onderneming, een vereniging, een vereniging van mede-eigenaars of een overheid.

1.5 Deze voorwaarden gelden voor tuinaanleg, bestratings- en afsluitingswerken, beplanting, levering van planten en materialen, tuinonderhoud, snoeien, rooien en boomverzorging, eenmalig of terugkerend.

1.6 Professionele klant: algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij BS4Gardens ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

1.7 Consument: deze voorwaarden gelden onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument. Een bepaling die daarmee strijdig is, geldt niet tegenover de consument; de overige bepalingen blijven van kracht.

1.8 Wat in de offerte of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat voor op deze voorwaarden.

Artikel 2 – Kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden

2.1 BS4Gardens bezorgt deze voorwaarden aan de klant vóór de overeenkomst gesloten wordt: als bijlage bij de offerte of, bij een opdracht zonder offerte, als bijlage bij de opdrachtbevestiging per e-mail. De geldende versie en de vorige versies staan ook op https://bs4gardens.github.io/voorwaarden/.

2.2 Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst wanneer de klant de offerte of de opdrachtbevestiging aanvaardt, nadat hij ze ontvangen heeft.

2.3 Bij terugkerend onderhoud gelden deze voorwaarden voor alle beurten zolang de opdracht loopt. Een nieuwe versie geldt pas voor beurten na de mededeling ervan aan de klant. Een consument mag het onderhoud dan zonder kosten stopzetten; een professionele klant mag het onderhoud binnen 14

kalenderdagen na de mededeling zonder kosten stopzetten.

2.4 Deze voorwaarden staan ook vermeld op elke factuur. Die vermelding is een herinnering; ze vervangt de kennisname en aanvaarding van artikel 2.1 en 2.2 niet.

Deel II – Offerte en totstandkoming

Artikel 3 – Offerte, opdrachtbevestiging en totstandkoming

3.1 Met offerte: een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen die termijn aanvaardt, door ondertekening of per e-mail.

3.2 Een offerte op basis van een plaatsbezoek gaat uit van de toestand van het terrein op het ogenblik van dat bezoek en van de informatie die de klant toen gaf.

3.3 Zonder offerte: geeft de klant een opdracht mondeling, telefonisch, per e-mail of per bericht, dan bevestigt BS4Gardens die opdracht vóór de start per e-mail (opdrachtbevestiging), met de omschrijving van het werk, de prijs of het uurtarief en de verplaatsingskost, de geplande datum en deze voorwaarden in bijlage. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de opdrachtbevestiging aanvaardt (per e-mail of bericht) of, als hij niet antwoordt, wanneer hij de werken na ontvangst van de opdrachtbevestiging laat starten. Voor een consument die op afstand of buiten de verkoopruimte contracteert, start BS4Gardens niet zonder zijn schriftelijke aanvaarding; daarbij geldt artikel 14.

3.4 Terugkerend onderhoud: de offerte of opdrachtbevestiging vermeldt de werken, de frequentie of periode, het tarief, het factuurritme en hoe de klant stopzet. De klant kan het onderhoud op elk ogenblik schriftelijk of per e-mail stopzetten, met ingang van de volgende geplande beurt. Uitgevoerde beurten worden aangerekend.

3.5 Afbeeldingen, plannen, ontwerpen, staaltjes en beschrijvingen zijn indicatief. Kleine afwijkingen in maat, kleur of structuur die eigen zijn aan natuurlijke materialen en levende planten, en die het gebruik en het uitzicht van het werk niet wezenlijk aantasten, geven geen recht op ontbinding of prijsvermindering.

3.6 Ontwerpen, tekeningen en beplantingsplannen van BS4Gardens blijven zijn eigendom. Ze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd of door derden worden uitgevoerd.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Prijzen voor consumenten worden vermeld inclusief btw. Prijzen voor professionele klanten worden vermeld exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Het toepasselijke btw-tarief staat in de offerte of opdrachtbevestiging.

4.2 De prijs is forfaitair wanneer de offerte dit vermeldt. Anders gebeurt de afrekening op basis van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden en prestaties tegen de eenheidsprijzen of het uurtarief uit de offerte of opdrachtbevestiging; de offerte vermeldt dan de geraamde hoeveelheden.

4.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt de prijs niet verhoogd, behalve wegens meerwerk volgens artikel 8 of een wijziging van het btw-tarief of van andere belastingen die op de prijs van toepassing zijn.

4.4 Enkel professionele klant: worden de werken op verzoek of door toedoen van de klant meer dan 3 maanden na de totstandkoming uitgevoerd, dan mag BS4Gardens de prijs aanpassen aan aantoonbare stijgingen van de kostprijs van materialen, planten, brandstof of lonen sinds de offertedatum. BS4Gardens meldt de aanpassing schriftelijk met bewijsstukken vóór de start van de werken. De klant mag de overeenkomst dan binnen 8 kalenderdagen na die melding schriftelijk beëindigen, zonder vergoeding, behalve voor reeds uitgevoerde prestaties.

Artikel 5 – Betaling van materiaal en arbeid

5.1 De offerte vermeldt apart de prijs van het materiaal (zoals planten, bestratings- en afsluitingsmateriaal en andere materialen die BS4Gardens voor de opdracht aankoopt) en de prijs van de arbeid.

5.2 Materiaal: de klant betaalt de prijs van het materiaal in twee delen:

a) 50 % bij de bestelling. De bestelling is de aanvaarding van de offerte of de opdrachtbevestiging door de klant. BS4Gardens stuurt daarvoor een factuur.

b) 50 % bij de levering van het materiaal, op het eerste van deze twee tijdstippen: de levering bij BS4Gardens of de levering op de werf. BS4Gardens stuurt daarvoor een factuur.

5.3 BS4Gardens bestelt het materiaal bij zijn leveranciers pas na ontvangst van de betaling van artikel 5.2 a, tenzij anders afgesproken.

5.4 Consument die op afstand of buiten de verkoopruimte contracteert: BS4Gardens vraagt de betaling van artikel 5.2 a pas na het verstrijken van de herroepingstermijn van artikel 14, of eerder als de consument uitdrukkelijk vraagt dat de uitvoering binnen die termijn start (artikel 14.4). BS4Gardens bestelt het materiaal ook niet eerder.

5.5 Arbeid: de arbeid wordt gefactureerd na de uitvoering. Bij grotere werken kan de offerte tussentijdse facturen voor de arbeid voorzien, volgens de vordering van de werken.

5.6 Wordt het materiaal niet of slechts gedeeltelijk geleverd, dan is het deel van artikel 5.2 b enkel verschuldigd voor wat geleverd is. Kan BS4Gardens het materiaal niet binnen een redelijke termijn leveren om een reden die niet aan de klant te wijten is, dan mag de klant de overeenkomst voor het niet-geleverde materiaal en de bijhorende werken schriftelijk of per e-mail beëindigen; BS4Gardens betaalt de bedragen die de klant daarvoor al betaalde binnen 14 kalenderdagen terug. Bij overmacht geldt artikel 12.

5.7 Alle betalingen worden verrekend in de eindfactuur. Een factuur voor materiaal of een tussentijdse factuur is geen aanvaarding van de werken.

5.8 Bij opdrachten zonder offerte en bij terugkerend onderhoud geldt artikel 5.2 enkel als de opdrachtbevestiging materiaal vermeldt.

5.9 Bij annulatie geldt artikel 13.

Deel III – Uitvoering

Artikel 6 – Uitvoering, planning en onderaannemers

6.1 Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn afgesproken. Een vertraging geeft pas recht op ontbinding of schadevergoeding nadat de klant BS4Gardens schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke bijkomende termijn heeft gegeven.

6.2 Tuinwerken zijn weers- en seizoensafhankelijk. Vorst, aanhoudende regen, droogte, een te natte of bevroren bodem en het plantseizoen kunnen de planning verschuiven. BS4Gardens verwittigt de klant zo snel mogelijk en plant de werken in overleg opnieuw.

6.3 BS4Gardens voert de werken uit volgens de regels van het vak.

6.4 BS4Gardens mag werken of leveringen geheel of gedeeltelijk door onderaannemers laten uitvoeren. BS4Gardens blijft tegenover de klant aansprakelijk voor hun werk.

Artikel 7 – Medewerking van de klant en toestand van het terrein

7.1 De klant zorgt voor vrije en veilige toegang tot het terrein en, indien nodig, voor water en elektriciteit.

7.2 De klant meldt vóór de start de ligging van ondergrondse kabels, leidingen, drainage, septische putten, beregening en andere verborgen obstakels die hij kent. BS4Gardens vraagt vóór grondwerken de plannen op via het kabel- en leidingeninformatieportaal (KLIP).

7.3 Schade aan kabels, leidingen of installaties die niet gemeld, niet zichtbaar en niet in het KLIP opgenomen zijn, valt ten laste van de klant, tenzij BS4Gardens een fout heeft begaan.

7.4 Stuit BS4Gardens op onvoorziene bodemomstandigheden (zoals puin, verontreiniging, rotsen, zware wortels of een hoge grondwaterstand), dan meldt BS4Gardens dit onmiddellijk aan de klant met een prijs voor de bijkomende werken. Die worden behandeld volgens artikel 8.

7.5 De klant zorgt voor de vereiste vergunningen, meldingen en toestemmingen (zoals een omgevingsvergunning, een kapvergunning of de toestemming van buren of eigenaar), tenzij de offerte uitdrukkelijk bepaalt dat BS4Gardens dit regelt.

7.6 De klant staat in voor de juiste aanduiding van de eigendomsgrenzen en van de bomen en planten die gesnoeid of gerooid moeten worden.

Artikel 8 – Meerwerk en wijzigingen

8.1 Wijzigingen en meerwerk worden vooraf door de klant bevestigd, schriftelijk, per e-mail of per bericht, met vermelding van de prijs of de eenheidsprijzen.

8.2 Consument: zonder voorafgaande instemming wordt geen meerwerk aangerekend, behalve dringende maatregelen die nodig zijn om schade of gevaar te voorkomen en waarover de consument niet tijdig kon worden bereikt. Die blijven beperkt tot het strikt noodzakelijke.

8.3 Professionele klant: meerwerk dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering, of dat voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie van de klant, wordt aangerekend tegen de eenheidsprijzen uit de offerte of de geldende tarieven. Overschrijdt het meerwerk 10 % van de offerteprijs of 500 euro exclusief btw, dan vraagt BS4Gardens vooraf de instemming van de klant.

Artikel 9 – Oplevering en klachten over de uitvoering

9.1 Na afloop van de werken wordt het werk opgeleverd, samen met de klant of, als de klant niet aanwezig is, door een bericht van BS4Gardens dat de werken klaar zijn. De klant mag de oplevering niet weigeren om kleine gebreken die het normale gebruik niet verhinderen; BS4Gardens herstelt die binnen een redelijke termijn.

9.2 Professionele klant: zichtbare gebreken en klachten over uitvoering of hoeveelheden meldt de klant schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na oplevering of levering. Daarna gelden zichtbare gebreken als aanvaard. Verborgen gebreken meldt de klant binnen 8 kalenderdagen nadat hij ze ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.3 Consument: de consument meldt een gebrek zo snel mogelijk na de vaststelling, schriftelijk of per e-mail. De wettelijke termijnen en rechten van de consument blijven gelden.

9.4 Bij een terechte klacht herstelt BS4Gardens het gebrek of levert het conform, binnen een redelijke termijn. De klant geeft daarvoor toegang tot het terrein.

9.5 Een klacht over de uitvoering schort de betaling van het niet-betwiste deel niet op.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Planten, bomen en gazon zijn levende producten. BS4Gardens plant vakkundig aan en geeft schriftelijk onderhoudsadvies.

10.2 Aanslaggarantie: een garantie dat beplanting aanslaat, geldt enkel als de offerte die uitdrukkelijk vermeldt, voor de duur en de planten die daar staan. Ze geldt op voorwaarde dat de klant het onderhoudsadvies (water geven, bemesten, snoeien) correct opvolgt.

10.3 De aanslaggarantie geldt niet bij schade door uitzonderlijke vorst, droogte of regen, ziekten en plagen van buitenaf, dieren, vandalisme, overmacht of verkeerd onderhoud door de klant of derden.

10.4 Waarborg aanleg: BS4Gardens herstelt kosteloos gebreken in de uitvoering van bestrating, afsluitingen en andere aanlegwerken die zich binnen 12 maanden na de oplevering voordoen en die te wijten zijn aan de uitvoering of de door BS4Gardens geleverde materialen, met uitzondering van normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, zettingen van een ondergrond die BS4Gardens niet aanlegde, en werk van derden.

10.5 Bij onderhoudsopdrachten werkt BS4Gardens zorgvuldig en volgens de regels van het vak; de groei en de toestand van planten kunnen niet worden gegarandeerd.

10.6 Consument: de wettelijke garantie voor conformiteit en verborgen gebreken en de wettelijke aansprakelijkheid van BS4Gardens blijven onverminderd van toepassing. De garanties in dit artikel komen daar bovenop.

10.7 Professionele klant: de garanties in dit artikel gelden onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheid van BS4Gardens.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Professionele klant: BS4Gardens heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij Baloise, via makelaarskantoor Remue. De aansprakelijkheid van BS4Gardens is beperkt tot de rechtstreekse schade en tot het bedrag dat in het betrokken geval door die verzekering wordt uitbetaald, of, als de verzekering niet tussenkomt, tot het factuurbedrag exclusief btw van de betrokken opdracht. BS4Gardens is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals winstderving, verlies van gebruik of productieverlies.

11.2 Consument: tegenover de consument geldt geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid; BS4Gardens is aansprakelijk volgens het gemeen recht.

11.3 Geen enkel beding in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van BS4Gardens uit of beperkt ze voor opzet, zware fout, schade aan het leven of de lichamelijke integriteit van een persoon, voor de niet-uitvoering van een wezenlijke verbintenis, of voor zover de wet de uitsluiting of beperking verbiedt.

11.4 De klant is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of ontbrekende informatie die hij gaf over het terrein, de ondergrond, de grenzen of aanwezige leidingen.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Bij overmacht, dit is een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten de wil van een partij (zoals extreme weersomstandigheden, ernstige ziekte of ongeval van de uitvoerder, maatregelen van de overheid of brand), mag die partij de uitvoering opschorten zolang de overmacht duurt. Zij verwittigt de andere partij onmiddellijk.

12.2 Duurt de overmacht langer dan 60 kalenderdagen, dan mag elke partij de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigen, zonder schadevergoeding. Reeds uitgevoerde prestaties en voor de klant bestelde, niet-terugneembare materialen en planten worden verrekend; het deel van de betaalde bedragen dat daar niet voor nodig is, wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.

Artikel 13 – Annulatie en ontbinding

13.1 Professionele klant: annuleert de klant de overeenkomst na de totstandkoming zonder dat BS4Gardens tekortschiet, dan is hij verschuldigd: de prijs van de reeds uitgevoerde prestaties, de kostprijs van voor de klant bestelde, niet-terugneembare materialen en planten, en een forfaitaire vergoeding van 20 % van de prijs exclusief btw van het nog niet uitgevoerde deel, als vergoeding voor gederfde winst en administratie. Wat de klant al betaalde, wordt daarmee verrekend; het saldo wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.

13.2 Consument: annuleert de consument de overeenkomst na de totstandkoming en buiten het herroepingsrecht van artikel 14, dan vergoedt hij BS4Gardens voor de reeds uitgevoerde prestaties, de kostprijs van voor hem bestelde, niet-terugneembare materialen en planten, en de winst die BS4Gardens daardoor redelijkerwijs derft. BS4Gardens toont die bedragen aan. Wat de consument al betaalde (ook voor materiaal volgens artikel 5), wordt enkel met die aangetoonde bedragen verrekend; het saldo betaalt

BS4Gardens binnen 14 kalenderdagen terug. Materiaal dat de consument volledig betaalde, wordt hem ter beschikking gesteld, tenzij partijen anders afspreken.

13.3 Komt een partij een wezenlijke verplichting niet na (bijvoorbeeld een betaling voor materiaal of een vervallen factuur blijft onbetaald, of de werken worden zonder reden niet uitgevoerd), dan mag de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling die 14 kalenderdagen zonder gevolg bleef, haar eigen verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ontbindt de klant wegens een tekortkoming van BS4Gardens, dan betaalt BS4Gardens wat de klant al betaalde terug voor zover het niet overeenstemt met reeds uitgevoerde en bruikbare prestaties of met geleverd materiaal dat de klant behoudt.

Artikel 14 – Herroepingsrecht van de consument

14.1 Wordt de overeenkomst met een consument gesloten op afstand (bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid) of buiten de verkoopruimte van BS4Gardens (bijvoorbeeld bij de klant thuis of in de tuin), dan heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

14.2 De termijn loopt bij diensten (zoals tuinaanleg, onderhoud, snoeien) 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst gesloten is. Bij een loutere levering van goederen (zoals planten of materialen zonder plaatsing) loopt hij 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument de goederen in bezit neemt.

14.3 De consument herroept door een ondubbelzinnige verklaring aan BS4Gardens, per e-mail aan het e-mailadres op zijn offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze. Hij kan daarvoor het modelformulier in bijlage A gebruiken, maar dat is niet verplicht. Het volstaat dat hij zijn verklaring verstuurt vóór het einde van de termijn.

14.4 BS4Gardens start de werken niet binnen de herroepingstermijn, tenzij de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail of door het vakje in de offerte aan te kruisen en te ondertekenen). Herroept de consument daarna, dan betaalt hij een bedrag dat in verhouding staat tot wat tot het ogenblik van de herroeping al is uitgevoerd, berekend op basis van de totale prijs.

14.5 Is de dienst volledig uitgevoerd binnen de herroepingstermijn, nadat de consument uitdrukkelijk om de start heeft verzocht en heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de dienst volledig is uitgevoerd, dan kan hij niet meer herroepen.

14.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor hem gepersonaliseerd zijn, en in de andere gevallen die de wet bepaalt.

14.7 Bij herroeping betaalt BS4Gardens alle ontvangen betalingen, ook de betalingen voor materiaal en na aftrek van het bedrag van artikel 14.4, terug uiterlijk 14 kalenderdagen nadat BS4Gardens de herroeping ontving, met hetzelfde betaalmiddel tenzij anders afgesproken. Bij een levering van goederen geeft de consument de goederen in goede staat terug of houdt hij ze ter beschikking. De rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor de consument, met deze uitzonderingen: werden de goederen bij het sluiten van een overeenkomst buiten de verkoopruimte bij de consument thuis geleverd en kunnen ze door hun aard niet per gewone post worden teruggezonden, dan haalt BS4Gardens ze op eigen kosten op; bij een overeenkomst op afstand vermeldt de offerte een schatting van de kosten van terugzending voor goederen die niet per gewone post kunnen worden teruggezonden.

14.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor professionele klanten en niet voor overeenkomsten die de consument in de verkoopruimte van BS4Gardens sluit.

14.9 Dit artikel volgt de wettelijke regels van het Wetboek van economisch recht, boek VI: voor overeenkomsten op afstand de artikelen VI.45 tot VI.53, voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte de artikelen VI.64 tot VI.74. Bij verschil gaat de wet voor.

Deel IV – Facturatie en betaling

Artikel 15 – Facturatie en betaling

15.1 Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting, tenzij de factuur een andere vervaldatum vermeldt. Dit geldt ook voor de facturen voor materiaal van artikel 5.

15.2 Betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE13 7330 7814 4139 van BS4Gardens BV, met vermelding van de gestructureerde mededeling (OGM) die op de factuur staat. Een betaling geldt pas wanneer het bedrag op de rekening van BS4Gardens staat.

15.3 BS4Gardens wijzigt zijn rekeningnummer enkel met een schriftelijke mededeling via een eerder gekende contactweg. Betaal nooit op een nieuw rekeningnummer zonder dit eerst telefonisch bij BS4Gardens na te vragen.

15.4 Professionele klanten ontvangen hun facturen als gestructureerde elektronische factuur via het Peppol-netwerk. Consumenten ontvangen hun facturen per e-mail, tenzij ze een papieren factuur vragen.

15.5 Professionele klant: een betaling wordt eerst aangerekend op interesten en kosten, daarna op de oudste openstaande factuur.

Artikel 16 – Betwisting van een factuur

16.1 Professionele klant: een factuur wordt betwist binnen 8 werkdagen na ontvangst, schriftelijk of per e-mail, met vermelding van de redenen. Zonder tijdige betwisting wordt de factuur vermoed te zijn aanvaard, behoudens tegenbewijs.

16.2 Consument: de consument meldt een betwisting zo snel mogelijk, schriftelijk of per e-mail. Op zijn verzoek bezorgt BS4Gardens onverwijld, op een duurzame drager, alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie over hoe hij de schuld kan betwisten.

16.3 Een betwisting schort de betaling van het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

Artikel 17 – Laattijdige betaling door een professionele klant

17.1 Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd tegen de interestvoet van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten), vanaf de dag na de vervaldag tot de dag van volledige betaling.

17.2 Daarnaast is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 40 euro, voor de administratieve en invorderingskosten, onverminderd de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding die een rechter toekent.

17.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere, ook nog niet vervallen facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar, en mag BS4Gardens zijn prestaties opschorten tot alle vervallen facturen betaald zijn.

17.4 De klant mag zijn schuld niet verrekenen met een tegenvordering op BS4Gardens, tenzij die tegenvordering zeker, vaststaand en opeisbaar is.

Artikel 18 – Laattijdige betaling door een consument

18.1 Betaalt een consument een factuur niet op de vervaldag, dan stuurt BS4Gardens eerst een kosteloze eerste herinnering op een duurzame drager (e-mail of brief). BS4Gardens rekent voor herinneringen geen kosten aan.

18.2 De eerste herinnering vermeldt minstens: het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat gevorderd zal worden bij niet-betaling binnen de termijn; de naam en het ondernemingsnummer van

BS4Gardens; een beschrijving van de dienst of het product en de vervaldatum; en de termijn waarbinnen betaald moet worden vooraleer interesten of vergoedingen gevorderd worden.

18.3 Die termijn bedraagt 14 kalenderdagen. Hij begint op de derde werkdag na verzending van de herinnering per brief, of op de kalenderdag na verzending van de herinnering per e-mail.

18.4 Is het saldo na die termijn niet volledig betaald, dan is de consument verschuldigd:

a) een verwijlinterest tegen de interestvoet van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 (referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten), op het nog te betalen bedrag, te rekenen vanaf de kalenderdag na de dag waarop de eerste herinnering werd verzonden; en

b) een forfaitaire vergoeding van:

Verschuldigd saldo	Forfaitaire vergoeding
tot en met 150 euro	20 euro
van 150,01 tot en met 500 euro	30 euro, vermeerderd met 10 % van het bedrag tussen 150,01 en 500 euro
boven 500 euro	65 euro, vermeerderd met 5 % van het bedrag boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro

18.5 Naast deze interest en vergoeding vordert BS4Gardens geen andere bedragen van de consument voor de minnelijke invordering.

18.6 Wederkerigheid: betaalt BS4Gardens een bedrag dat het aan de consument verschuldigd is (zoals de terugbetaling van een betaling voor materiaal of na herroeping) niet binnen 14 kalenderdagen na een schriftelijke herinnering van de consument, dan is BS4Gardens aan de consument dezelfde verwijlinterest en een forfaitaire vergoeding volgens dezelfde schaal verschuldigd. Hetzelfde geldt wanneer BS4Gardens zijn verbintenissen niet nakomt en de consument daardoor schade lijdt, onverminderd het recht van de consument op een hogere bewezen schadevergoeding.

18.7 Een consument die het bedrag niet in één keer kan betalen, kan BS4Gardens om een afbetalingsplan vragen.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud en risico

19.1 Geleverde materialen, planten en producten die nog niet zijn ingeplant, gelegd of op een andere manier vast met de grond of een gebouw verbonden, blijven eigendom van BS4Gardens tot de volledige betaling van de prijs. Tot dan mag de klant ze niet verkopen, weggeven of in pand geven.

19.2 Het risico gaat over op de klant bij levering of plaatsing.

Deel V – Slotbepalingen

Artikel 20 – Foto's van de werken

20.1 Werffoto's voor de opdracht: BS4Gardens maakt foto's van de werken vóór, tijdens en na de uitvoering, voor de opvolging, de documentatie en het bewijs van de uitgevoerde werken. Die foto's gebruikt BS4Gardens enkel daarvoor, tenzij artikel 20.2 of 20.5 van toepassing is.

20.2 Anoniem gebruik voor promotie: BS4Gardens gebruikt foto's van de uitgevoerde werken op zijn website, op sociale media (zoals Instagram), in offertes voor andere klanten en in folders enkel als de klant daar vooraf toestemming voor gaf, door het vakje "anoniem gebruik van foto's" in de offerte aan te kruisen of per e-mail of bericht. Zonder die toestemming gebruikt BS4Gardens geen foto's van de werken van die klant voor promotie. Weigeren heeft geen gevolgen voor de offerte, de prijs of de uitvoering.

20.3 Anoniem betekent: zonder personen, zonder naam, straat, huisnummer of gemeente, zonder nummerplaten, zonder herkenbare gevel en zonder ander kenmerk waarmee de woning of de klant redelijkerwijs te herkennen is. Foto's waarop zo'n kenmerk te zien is, worden bijgesneden of onherkenbaar gemaakt, of niet gebruikt.

20.4 De gemeente of de voornaam van de klant vermeldt BS4Gardens enkel als de klant daar apart toestemming voor gaf, met het betreffende vakje in de offerte of per e-mail of bericht.

20.5 Professionele klant: bij werken op een terrein van een professionele klant dat geen woning is, mag BS4Gardens foto's anoniem gebruiken zoals in artikel 20.3, tenzij de klant dat vooraf of later schriftelijk of per e-mail weigert. Gaat het om de woning van een zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder, dan gelden de artikelen 20.2 en 20.4.

20.6 Intrekken: de klant kan zijn toestemming of, als professionele klant, zijn akkoord altijd intrekken, even eenvoudig als hij het gaf, per e-mail aan het e-mailadres op zijn offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, per bericht of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze. BS4Gardens verwijdert de foto's dan van zijn website en sociale media en gebruikt ze niet meer in nieuwe offertes of folders. Wat al gedrukt of verspreid is, kan niet worden teruggehaald. Het gebruik vóór de intrekking blijft geldig.

20.7 Foto's van de klant: foto's die de klant zelf maakt en aan BS4Gardens bezorgt, gebruikt BS4Gardens enkel voor de offerte en de opdracht, nooit voor promotie zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

20.8 BS4Gardens bewaart de toestemming bij het dossier van de klant. Hoe BS4Gardens met de persoonsgegevens van de klant omgaat, staat in artikel 20bis.

Artikel 20bis – Privacy: hoe BS4Gardens met je gegevens omgaat

Dit artikel informeert de klant over zijn persoonsgegevens. Het is geen contractbepaling die de klant moet aanvaarden. Het is de korte versie van onze privacyverklaring versie 2 (11 november 2026), die volledig staat op https://bs4gardens.github.io/privacy/. Op vraag bezorgt BS4Gardens ze op papier of per e-mail.

20bis.1 Wie is verantwoordelijk. BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 1043.253.212, RPR Gent, afdeling Gent. Vragen over je gegevens: per e-mail aan het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan dat adres.

20bis.2 Welke gegevens, waarvoor en op welke grond.

- Vraag en offerte: je naam, contactgegevens, het adres van de werf, je vraag en de foto's die je meestuurt (per telefoon, e-mail, WhatsApp of Instagram), om je te antwoorden en een offerte te maken. Grond: maatregelen die je zelf vraagt vóór een overeenkomst.
- Uitvoering en opvolging: dezelfde gegevens, de afspraken en foto's van de werf, om het werk uit te voeren en op te volgen. Grond: de uitvoering van de overeenkomst.
- Facturatie, betaling en boekhouding: je naam, adres, (bij een onderneming) ondernemings- en btw-nummer, facturen en betalingen. Grond: de overeenkomst en onze wettelijke verplichtingen (boekhouding en btw).
- Invordering en geschillen: de gegevens die nodig zijn om een onbetaalde factuur te innen of een geschil te regelen. Grond: ons gerechtvaardigd belang om onze rechten te verdedigen.
- Foto's van de werken voor promotie (website, sociale media, offertes, folders): enkel anoniem en enkel met je toestemming (artikel 20). Zijn de foto's werkelijk anoniem, dan zijn het geen persoonsgegevens; we vragen je toestemming toch altijd vooraf. Grond: je toestemming, die je altijd kan intrekken; wat we vóór de intrekking deden, blijft geldig. Gemeente of voornaam enkel met aparte toestemming.

20bis.3 Moet je gegevens geven? Zonder naam, contactgegevens en werfadres kunnen we geen offerte maken en het werk niet uitvoeren of factureren. We nemen geen beslissingen over jou die alleen op geautomatiseerde verwerking steunen.

20bis.4 Wie je gegevens ontvangt. We verkopen je gegevens niet. We geven ze enkel door aan wie we daarvoor nodig hebben:

- Microsoft (Microsoft 365), voor onze e-mail
- ons boekhoudkantoor Fiscorum, voor de boekhouding
- Yuki, ons boekhoudpakket, voor boekhouding en facturatie, ook voor het versturen van elektronische facturen via het Peppol-netwerk
- onze bank, voor betalingen
- onderaannemers, enkel voor het deel van het werk dat zij uitvoeren (artikel 6.4)
- het kabel- en leidingeninformatieportaal (KLIP) van de Vlaamse overheid, enkel de ligging van de werf, vóór grondwerken (artikel 7.2)
- onze verzekeraar Baloise, via makelaarskantoor Remue, bij schade of een schadegeval
- een advocaat of gerechtsdeurwaarder, enkel bij een geschil of invordering
- de hulpmiddelen voor tekst- en mailverwerking die ons team gebruikt, waaronder AI-diensten van Anthropic (Verenigde Staten), om mails en documenten voor te bereiden
- overheden, als de wet ons daartoe verplicht

Met dienstverleners die gegevens voor ons verwerken, sluiten we afspraken die je gegevens beschermen. Stuur je ons berichten via WhatsApp of Instagram, dan gelden ook de privacyregels van Meta.

20bis.5 Buiten Europa. Sommige dienstverleners zijn Amerikaanse bedrijven of hun moederbedrijf is Amerikaans: Microsoft (e-mail), Meta (WhatsApp en Instagram), GitHub (onze website) en Anthropic (AI-hulpmiddelen). Daardoor kunnen gegevens naar de Verenigde Staten gaan. Een beschrijving of kopie van de waarborgen die per dienstverlener voor die doorgifte gelden, kan je bij ons opvragen.

20bis.6 Hoe lang we je gegevens bewaren.

- Aanvragen en offertes zonder opdracht: 2 jaar na ons laatste contact.
- Facturen en boekhoudstukken: zolang de fiscale en boekhoudwetgeving vraagt, in de regel 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar na de factuurdatum.
- Andere gegevens over de opdracht (afspraken, correspondentie, werffoto's): 5 jaar na het einde van de opdracht.
- Loopt er een geschil of invordering, dan bewaren we de nodige gegevens tot die afgehandeld is.
- Foto's voor promotie: zolang we ze gebruiken of tot je je toestemming intrekt; drukwerk dat al verspreid is, kan niet worden teruggehaald.
- Je toestemming voor foto's: zolang we de foto's gebruiken en daarna nog 5 jaar, zodat we kunnen aantonen dat je toestemming gaf.

20bis.7 Je rechten. Je kan je gegevens inzien en een kopie krijgen, ze laten verbeteren of wissen (behalve wat we wettelijk moeten bewaren, zoals facturen), de verwerking laten beperken, bezwaar maken tegen een verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang, en de gegevens die je ons gaf in een gangbaar formaat krijgen of laten doorsturen. Stuur je vraag per e-mail aan het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan ons zeteladres. We antwoorden binnen een maand. Soms vragen we je om te bevestigen wie je bent.

20bis.8 Klacht. Ben je niet tevreden, laat het ons eerst weten. Je kan ook altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

20bis.9 Wijzigingen. Passen we dit artikel of de privacyverklaring aan, dan krijgen beide hetzelfde nieuwe versienummer en dezelfde datum. Wezenlijke wijzigingen melden we aan lopende klanten per e-mail.

Artikel 21 – Klachten en bemiddeling

21.1 Klachten richt de klant aan BS4Gardens per e-mail aan het e-mailadres op zijn offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan de zetel. BS4Gardens zoekt eerst een minnelijke oplossing.

21.2 Consument: de consument kan zich voor buitengerechtelijke bemiddeling ook richten tot de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

22.1 Op alle overeenkomsten, leveringen en facturen van BS4Gardens is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

22.2 Consument: de bevoegde rechtbank wordt bepaald volgens de wettelijke regels.

22.3 Professionele klant: enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en het vredegerecht van het kanton waarin de zetel van BS4Gardens ligt, zijn bevoegd.

Artikel 23 – Slotbepalingen

23.1 Is een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet tegenstelbaar, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Tegenover een professionele klant wordt de bepaling dan vervangen door een geldige bepaling die het dichtst aansluit bij haar bedoeling.

23.2 Mededelingen per e-mail gelden als schriftelijk.

23.3 Het feit dat BS4Gardens een recht niet onmiddellijk uitoefent, betekent niet dat het daarvan afziet.

Bijlage A – Informatie over het herroepingsrecht en modelformulier

Mee te geven met elke offerte of opdrachtbevestiging aan een consument die op afstand of buiten de verkoopruimte contracteert.

Informatie over het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Voor diensten (aanleg, onderhoud, snoeien) loopt die termijn 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst gesloten is. Voor een loutere levering van goederen loopt hij 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen in bezit neemt.

U herroept door ons een duidelijke verklaring te sturen (per e-mail aan het e-mailadres op uw offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze). U kunt het modelformulier hieronder gebruiken, maar dat hoeft niet. U bent op tijd als u uw verklaring verstuurt vóór de termijn verstreken is.

Wij vragen de eerste betaling voor het materiaal pas na het verstrijken van deze termijn en bestellen het materiaal ook niet eerder, tenzij u vraagt dat de werken eerder starten. Bij herroeping betalen wij alle ontvangen betalingen terug, uiterlijk 14 dagen nadat wij uw beslissing ontvingen, met hetzelfde betaalmiddel tenzij u anders vraagt. Hebt u gevraagd dat de werken binnen de herroepingstermijn starten, dan betaalt u een bedrag in verhouding tot wat al is uitgevoerd op het ogenblik van uw herroeping. Is de dienst volledig uitgevoerd nadat u om de start vroeg en erkende dat u dan uw herroepingsrecht verliest, dan kunt u niet meer herroepen.

Werden goederen geleverd, dan geeft u ze terug of houdt u ze voor ons ter beschikking. De rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor u. Werden de goederen bij het sluiten van de overeenkomst bij u thuis geleverd en kunnen ze niet per gewone post worden teruggezonden, dan halen wij ze op onze kosten op.

Modelformulier voor herroeping [?: te vergelijken met bijlage 2 bij boek VI WER; die bijlage kon niet worden nagelezen]

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze (e-mailadres: zie uw offerte of https://bs4gardens.github.io/contact/):

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

– Besteld op (*)/ontvangen op (*):

– Naam/Namen consument(en):

– Adres consument(en):

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

– Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage B – Aanvaardingsblok onderaan de offerte

Voor akkoord met deze offerte, met de betaling van het materiaal in twee delen (50 % bij aanvaarding van deze offerte, 50 % bij levering van het materiaal, artikel 5) en met de bijgevoegde Algemene voorwaarden BS4Gardens (versie 2026-11-11, voorlopig, v3), die ik vóór ondertekening ontving.

Naam: ……. Datum: ……. Handtekening: …….

(Aanvaarding per e-mail met verwijzing naar deze offerte is ook mogelijk.)

Enkel voor particulieren, offerte gegeven bij u thuis, telefonisch of per e-mail:

- ☐ Ik heb de informatie over het herroepingsrecht en het modelformulier (bijlage A) ontvangen.
- ☐ Ik vraag uitdrukkelijk dat de werken starten vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen. Herroep ik daarna, dan betaal ik het deel dat al is uitgevoerd.
- ☐ Ik erken dat ik mijn herroepingsrecht verlies zodra de werken volledig zijn uitgevoerd.

Foto's (vrijblijvend; weigeren heeft geen gevolgen voor deze offerte, de prijs of de uitvoering):

- ☐ Anoniem gebruik van foto's: ik ga akkoord dat BS4Gardens foto's van de uitgevoerde werken gebruikt op zijn website, sociale media, in offertes en in folders, zonder personen, naam, adres of gemeente, nummerplaten of herkenbare gevel (artikel 20).
- ☐ BS4Gardens mag daarbij ook mijn gemeente vermelden.
- ☐ BS4Gardens mag daarbij ook mijn voornaam vermelden.

Intrekken kan altijd per e-mail (adres bovenaan deze offerte), per bericht of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze.

Bijlage C – Vermelding op de factuur

"Betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op rekening BE13 7330 7814 4139 van BS4Gardens BV met vermelding van de gestructureerde mededeling (OGM) op deze factuur. Op deze factuur zijn de Algemene voorwaarden BS4Gardens (versie 2026-11-11, voorlopig, v3) van toepassing, die u ontving bij de offerte of opdrachtbevestiging en die op https://bs4gardens.github.io/voorwaarden/ staan. Consumenten: bij laattijdige betaling volgt eerst een kosteloze herinnering. Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in artikel 20bis van de voorwaarden en op https://bs4gardens.github.io/privacy/."

Let op: deze vermelding maakt de voorwaarden niet alsnog van toepassing; ze werken enkel als de klant ze vóór het sluiten van de overeenkomst ontving en aanvaardde (artikel 2).